SkylineSites
WEB DESIGN AGENTUR

SkylineSites
Offenbacherstraße 34, 63303 Dreieich
info@skylinesites.de · +49 172 8191583
www.skylinesites.de

Dienstleistungsvertrag – Webdesign & Entwicklung

Vertrags-Nr.: _____
Datum: _____

AUFTRAGNEHMER

HAM Handelsgesellschaft GbR
(handelnd als SkylineSites)
Offenbacherstraße 34, 63303 Dreieich
info@skylinesites.de · +49 172 8191583
Steuernummer: 028 324 60462
Kleinunternehmer gemäß §19 UStG

AUFTRAGGEBER / KUNDE

UNTERNEHMEN / NAME _____

RECHTSFORM _____

ADRESSE _____

E-MAIL _____

TELEFON _____

§1 LEISTUNGSGEGENSTAND

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Konzeption, Gestaltung und technischen Umsetzung einer Website für den Auftraggeber gemäß dem nachfolgend vereinbarten Leistungsumfang. Die zu erbringenden Leistungen umfassen das gewählte Hauptpaket sowie die in §2 aufgeführten Zusatzleistungen.

☐ **Onepager**
ab 880 € einmalig

☐ **Business Website**
EMPFOHLEN
ab 1.800 € einmalig

☐ **Enterprise / Custom**
Auf Anfrage

BESCHREIBUNG DES PROJEKTS / INDIVIDUELLE VEREINBARUNGEN ZUM LEISTUNGSUMFANG

VEREINBARTER FESTPREIS (HAUPTPAKET)

§2 ZUSATZLEISTUNGEN & ADD-ONS

Folgende Zusatzleistungen wurden gesondert vereinbart und sind im Gesamtbetrag enthalten:

LEISTUNG / BESCHREIBUNG	EINZELPREIS	VEREINBART

GESAMTBETRAG EINMALIG (NETTO)	LAUFENDE KOSTEN / MONAT (FALLS ZUTREFFEND)

Hinweis: Gemäß §19 UStG wird als Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer erhoben. Alle genannten Preise sind Nettopreise und gleichzeitig Bruttopreise.

§3 PROJEKTABLAUF & LIEFERZEIT

GEPLANTER PROJEKTSTART	GEPLANTE FERTIGSTELLUNG / LAUNCH

Der Auftragnehmer beginnt mit der Umsetzung nach Eingang der vereinbarten Anzahlung sowie der vollständigen Bereitstellung aller erforderlichen Unterlagen durch den Auftraggeber (Texte, Bilder, Logo etc.). Die angegebene Lieferzeit versteht sich als Richtwert und beginnt mit dem Datum des Projektstarts.

Verzögerungen, die durch verspätete Materiallieferung, fehlende Rückmeldungen oder Änderungswünsche des Auftraggebers entstehen, verschieben die Lieferzeit entsprechend, ohne dass hieraus Ansprüche gegen den Auftragnehmer entstehen.

ONEPAGER	BUSINESS WEBSITE	ENTERPRISE / CUSTOM
ca. 14 Werktage	**ca. 21 Werktage**	**Nach Absprache**
ab Projektstart	ab Projektstart	individuell vereinbart

§4 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die Vergütung ist wie folgt fällig und per Überweisung auf das nachfolgend angegebene Konto zu entrichten. Die Veröffentlichung der Website erfolgt erst nach vollständigem Zahlungseingang.

1. RATE - ANZAHLUNG BEI PROJEKTSTART	2. RATE - SCHLUSSZAHLUNG VOR LAUNCH
50 % des Gesamtbetrags	**50 % des Gesamtbetrags**
Fällig vor Beginn der Umsetzungsarbeiten	Fällig nach Abnahme, vor Veröffentlichung

Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, die Arbeiten bis zum Zahlungseingang zu unterbrechen. Mahnkosten sowie gesetzliche Verzugszinsen können geltend gemacht werden. Laufende monatliche Leistungen (z. B. Wartungsvertrag) sind jeweils zum Monatsersten im Voraus fällig.

§5 KORREKTURSCHLEIFEN & ÄNDERUNGSWÜNSCHE

Im vereinbarten Leistungsumfang sind **zwei Korrekturschleifen** nach der Designpräsentation sowie **eine Korrekturschleife** nach der Entwicklungsphase enthalten. Als Korrektur gilt die Anpassung bestehender Elemente innerhalb des vereinbarten Konzepts.

Wesentliche inhaltliche Änderungen, die über den ursprünglich vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen (neue Sektionen, geänderte Struktur, neue Funktionen), werden gesondert nach Aufwand berechnet und vorab schriftlich bestätigt. Der Stundensatz hierfür beträgt **75 €/Stunde**, mindestens jedoch 1 Stunde.

§6 MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS

Der Auftraggeber verpflichtet sich zur rechtzeitigen Bereitstellung aller für die Projektdurchführung notwendigen Materialien und Informationen, insbesondere:

- Texte, Bilder, Logos und sonstige Inhalte in digitaler Form
- Zugangsdaten zu bestehenden Systemen (Hosting, Domain, CMS) sofern erforderlich
- Zeitnahe Rückmeldungen auf Entwürfe und Freigaben innerhalb von **5 Werktagen**
- Benennung einer verantwortlichen Ansprechperson mit Entscheidungsbefugnis

Der Auftraggeber stellt sicher, dass alle bereitgestellten Inhalte frei von Rechten Dritter sind und deren Verwendung rechtlich zulässig ist. Für Ansprüche Dritter aufgrund der Verwendung vom Auftraggeber gelieferter Inhalte haftet ausschließlich der Auftraggeber.

§7 NUTZUNGSRECHTE & URHEBERRECHT

Nach vollständiger Bezahlung des vereinbarten Honorars überträgt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das einfache, zeitlich und räumlich unbegrenzte Nutzungsrecht an der erstellten Website sowie an den zugehörigen Designdateien für den vereinbarten Verwendungszweck.

Der Auftragnehmer behält das Recht, die erstellte Website zu Referenzzwecken in seinem Portfolio und auf seinen digitalen Präsenzen zu verwenden, sofern der Auftraggeber nicht ausdrücklich und schriftlich widerspricht. Verwendete Open-Source-Komponenten oder Drittanbieter-Bibliotheken unterliegen deren jeweiligen Lizenzbedingungen.

§8 HAFTUNG & GEWÄHRLEISTUNG

Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die erstellte Website zum Zeitpunkt der Übergabe technisch funktionsfähig und im vereinbarten Umfang fehlerfrei ist. Technische Mängel, die innerhalb von **30 Tagen** nach Abnahme gemeldet werden, werden kostenlos behoben, sofern sie nicht auf nachträgliche Änderungen durch den Auftraggeber oder Dritte zurückzuführen sind.

Eine Haftung für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn oder Datenverluste ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Der Auftragnehmer übernimmt keine Garantie für bestimmte Suchmaschinenrankings oder Geschäftsergebnisse. Die Haftung ist auf den Wert des jeweiligen Auftrags begrenzt.

§9 DATENSCHUTZ & VERTRAULICHKEIT

Beide Parteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei - insbesondere Geschäftsdaten, Zugangsdaten, Konzepte und Kalkulationen - vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den Bestimmungen der DSGVO. Sofern der Auftragnehmer im Rahmen der Leistungserbringung Zugang zu personenbezogenen Daten des Auftraggebers oder dessen Kunden erhält, wird ein gesonderter Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) abgeschlossen.

§10 KÜNDIGUNG & RÜCKTRITT

Dieser Vertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von **14 Tagen** schriftlich gekündigt werden, solange die Umsetzungsarbeiten noch nicht begonnen haben. Nach Projektstart ist eine Kündigung nur aus wichtigem Grund möglich.

Im Falle einer Kündigung nach Projektstart sind bereits erbrachte Leistungen anteilig zu vergüten. Die geleistete Anzahlung wird mit dem anteiligen Honorar verrechnet. Ein etwaiger Überschuss wird erstattet; ein Fehlbetrag ist vom Auftraggeber auszugleichen. Erstellte Arbeiten verbleiben bis zur vollständigen Vergütung beim Auftragnehmer.

Wartungsverträge sind mit einer Frist von **4 Wochen** zum Monatsende kündbar.

§11 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist, soweit gesetzlich zulässig, **Langen**.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Dieser Vertrag wird in zwei gleichlautenden Ausfertigungen erstellt; jede Partei erhält ein Exemplar.

VERTRAGSORT	VERTRAGSDATUM	GÜLTIG AB UNTERZEICHNUNG
Dreieich		**beider Parteien**
Sitz des Auftragnehmers		Original oder qualif. e-Signatur

Geschäftsführer SkylineSites, Ort & Datum

Auftraggeber / Kunde, Ort & Datum